

# 한국가스공사 상임감사위원

## 통보

일련번호 제22-생산종합-10호

제 목 표준시장단가 간접공사비(제비율) 적용기준 미비

소관부서 <<<<처

조치부서 <<<<처

내 용

### 1. 업무 개요

<<<<처 <<<<부(구 <<<<처 <<<<부)는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 생산기지 건설 사업관리를 총괄하고 있으며, “○○ <<<연 안 복원공사”(계약기간: 2018. 11. 8.~2022. 7. 31.)의 발주업무를 추진하였다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조 제1항 및 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제37조 제2항에 따르면 발주청은 추정가격 100억 원 이상<sup>1)</sup> 공사의 발주 시 ‘표준품셈에 의한 원가계산(이하 “원가계산”이라 한다)’ 또는 ‘표준시장단가’로 예정가격을 작성토록 하고 있다.

또한, 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제21조 및 제41조와 「건설공사 표준시장단가 적용 공종 및 단가」(국토부 공고 제2021-1907호) 제5장에 따르면 원가계산 및 표준시장단가에 의한 예정가격 작성 시 이윤율은 각각 【표 1】 산식에 의거 최대 15% 및 10% 이내에서 공사규모 등에 따라 차등하여 적용토록 하고 있다.

1) 「(계약예규) 예정가격작성기준」 부칙(제229호) 제3조에 따라 2016년 12월 31일까지 추정가격 300억 원 미만의 공사에는 표준시장단가 적용이 유예되었으며, 2017년 1월 1일 이후 100억 원 이상으로 확대 적용

【표 1】 예정가격 작성 시 이윤율 적용기준

| 구 분    | 이윤 산정식                                  | 비 고                  |
|--------|-----------------------------------------|----------------------|
| 원가계산   | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × <b>15%</b> 이내      | 재료비 미포함              |
| 표준시장단가 | (직접공사비 + 간접공사비 + 일반관리비) × <b>10%</b> 이내 | 재료비 포함 <sup>2)</sup> |

※ 출처: 「(계약예규) 예정가격작성기준」 및 「건설공사 표준시장단가 적용 공종 및 단가」 재구성

한편, 조달청은 완성공사 원가구성 분석 및 관련 법령에 따른 적용 요율을 정리하여 “조달청 시설공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준”을 매년 발표함으로써 조달청에서 예정가격 작성 시 활용<sup>3)</sup>토록 하고 있으며, 표준시장단가의 경우에도 「건설공사 표준시장단가 적용 공종 및 단가」에 별도로 간접비 산정기준이 제시되어 있음에도 불구하고 원가계산과 동일한 방법으로 간접공사비의 산출이 가능하도록 국토부 및 해수부 고시 표준시장단가를 재료비, 노무비, 경비로 다시 세분하여 발표하고 있다.

그리고 한국○○○○공사와 ○○○시 ○○○○공사 및 ○○○○본부에서는 법정경비율 외의 간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율 및 이윤율은 자체조사에 의해 공종별, 공사규모별, 공사기간별로 구분하여 작성 적용하고 있고, 그 외의 일부 공공기관에서는 조달청 적용기준을 준용하고 있는 것으로 조사<sup>4)</sup>되었다.

따라서 공사주관부서장은 원가계산 및 표준시장단가에 의한 예정가격 작성 시 공사규모 등 공사특성을 고려하여 이윤율 차등 적용 등 적정금액의 간접비가 계상될 수 있도록, ① “조달청 시설공사 간접공사비(제비율) 적용기준” 준용 또는 ② 완성공사 원가구성 분석 등을 통한 자체 간접공사비 적용 요율 산정 등의 방법으로 “간접공사비 적용기준”을 수립하여 운영해야 하며, 계약담당자는 동

2) 국토부 및 해수부 공표 표준시장장단가의 경우 재료비, 경비, 노무비가 구분되어 있지 않아 원가계산에 의한 방법과 같이 재료비를 제외하여 산식을 적용할 수 없음

3) 조달청 자체 자료로서 타 공공기관에서 조달청 분석물을 준용할 의무 없음

4) 출처: 시설공사 원가계산 제비율 적용기준 개선에 대한 용역보고서((사)한국○○○○연구소, 2010. 7.)

기준에 따라 최대 15%(원가계산) 및 10%(표준시장단가) 이내에서 공사규모에 따라 할인된 이윤율을 적용하여 예정가격을 작성토록 해야 한다.

## 2. 감사결과 확인된 문제점

저장탱크, 본설비 및 공급배관 등 가스시설 건설공사의 경우 플랜트공사 특성상 적용 가능한 표준시장단가의 공종이 제한적이므로 통상 원가계산에 의해 예정가격을 작성하고 있는 반면, 범용적인 토목 및 항만 공종이 주를 이루고 있는 “○○ ○○연안 복원공사”는 2018년 8월 예정가격 작성 시 국토부 및 해수부에서 공표한 표준시장단가를 우선 적용하면서 표준시장단가가 없는 공종에 한하여 원가계산 및 견적단가 등으로 보완하여 예정가격을 작성하였다.

따라서 계약담당자는 동 공사 공사원가계산서의 이윤 산정 시, 【표 1】의 표준시장단가 이윤 산정식에 따라 직접공사비, 간접공사비 및 일반관리비의 합에 ‘공사규모에 따라 최대 10%내에서 할인된 이윤율’을 곱하여야 했다.

그런데 간접공사비 산출관련 사내 규정을 확인한 결과, 원가계산의 경우에는 「공사관리규정」 별표 1에 “조달청 고시 간접공사비 적용기준”을 준용토록 명시되어 있어 【표 2】와 같이 공사규모별로 할인된 이윤율의 적용이 가능한 반면, 표준시장단가의 경우에는 “간접공사비 적용기준”이 사내 규정으로 정해져 있지 않아 공사규모별로 적정 이윤율을 객관적으로 차감하여 적용하기 어려운 실정이다.

【표 2】조달청 시설공사 원가계산 간접공사비 적용기준(이윤율)

| 공사규모<br>(추정가격) | 50억 미만 | 50억~300억 미만 | 300억~1,000억 미만 | 1,000억 이상 |
|----------------|--------|-------------|----------------|-----------|
| 이윤율(%)         | 15     | 12          | 10             | 9         |

※ 출처: 조달청 홈페이지 “시설공사 원가계산 간접공사비 적용기준” 재구성

이로 인해 △△△△처(구 ○○본부 ▣▣▣▣처)는 “○○○ ▣▣▣연안 복원공사”의 예정가격을 작성하면서 이윤율의 할인 없이 최대 이윤율 10%를 그대로 적용하여 예정가격을 작성하였고, 그 결과 적정 이윤율 8%<sup>5)</sup> 대비 약 302백만 원(추정 가격 기준)이 과다 계상되는 결과를 초래하였다.

아직까지는 표준시장단가에 의한 예정가격 작성이 보편적이지 않았으나<sup>6)</sup>, 향후 “♀♀기지 부두 및 부대항만 시설공사” 등 표준시장단가의 적용이 가능한 건설공사가 예정되어 있어 조속한 시일 내 관련기준을 정비하여 적용함으로써 불필요한 예산낭비를 방지<sup>7)</sup>할 필요가 있다.

## 관계부서 등 의견 및 검토결과

△△△△처 ▽▽▽▽부는 “표준시장단가 간접공사비(제비율) 적용기준” 수립의 필요성을 공감하면서, 현재 표준시장단가로 예정가격을 작성 중인 “♀♀기지 부두 및 부대항만 시설공사”부터 적정 이윤율을 반영할 수 있도록 내부 적용 방침을 선 수립하여 발주토록 하겠으며, 향후 「공사관리규정」에 해당 내용을 반영할 수 있도록 계약부서 등과 관련부서와 협의하여 개정 절차를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

### △△△△처장은

- ① 표준시장단가에 의한 예정가격 작성 시 공사규모에 따라 할인된 적정 이윤율을 반영할 수 있도록 “표준시장단가 간접공사비(제비율) 적용기준”을 조속 수립

5) “○○○ ▣▣▣연안 복원공사”가 해당되는 ‘50억 이상 300억 미만’ 규모 공사의 원가계산 시 적용 이윤율은 [표 2]와 같이 12%이며 이는 최대 이윤율 15%의 4/5 수준임. 표준시장단가 적정 이윤율이 마련되어 있지 않아 원가계산의 적정 이윤율과 동일 비율로 할인하여 추정하였고, 약 8%(최대이윤율 10%의 4/5) 수준으로 계산되어 해당 이윤율 기준으로 금액을 비교함

6) 우리공사에서 표준시장단가를 적용하여 예정가격을 작성한 사례는 아직까지 “○○○ ▣▣▣연안 복원공사”가 유일

7) 조달청 방식(“원가계산 간접공사비 적용기준”을 준용하여 표준시장단가의 간접비 산정)으로 “♀♀기지 부두 및 부대항만 시설공사”의 이윤 산정 시, 공사규모에 따른 차감된 이윤율의 적용을 통해 약 10,700백만 원(기초금액 기준)의 예산 절감 가능

하여 “❧❧기지 부두 및 부대항만 시설공사” 발주 시 우선 적용하고,

② 해당 내용을 보완하여 「공사관리규정」을 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

◁◁◁◁처 ▽▽▽▽부 (통보)